

한국가스공사 상임감사위원

통 보

일련번호 제21-공급사고-07호

제 목 부실별점 측정 및 부정당업자 제재검토

소관부서 □□본부 ▲▲지역본부

조치부서 ▲▲지역본부

내 용

1. 업무 개요

▲▲지역본부 □□□□부는 감사기간(2021. 10. 29.~11. 3.) 현재 【표 1】의 “▶~ΘΘ 단관교체공사”를 아래와 같이 수행하고 있다.

【표 1】 ▶▶~ΘΘ 단관교체공사

구 분	내 용
계약명	▶▶~ΘΘ 단관교체공사
계약기간	2021. 9. 14.~2021. 12. 31.
계약상대자	(유) ♡♡이엔지
계약금액(부가세 별도)	174백만 원
공사내용	▶▶~ΘΘ구간 피킹(Geometry ¹⁾)결과 배관 내 Dent부 발생으로 MFL ²⁾ 피그 통과 불가에 따라 피킹 전 단관교체

※ ▲▲지역본부 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」(이하 “건진법”이라 한다) 제53조(건설공사 등의 부실 측정)에 따르면 발주청은 건설사업자, 주택건설등록업자, 건설엔지니어링사업자 및 각 사업자에 고용된 건설기술인 또는 건축사가 건설엔지니어링, 건축설계, 공사감리

1) 배관내부를 주행하며 배관의 물리적 결함을 검지
2) 배관내부를 주행하며 배관의 부식 등 결함을 검지

또는 건설공사를 성실하게 수행하지 아니함으로써 부실공사가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 부실의 정도를 측정하여 벌점을 부과해야 한다.

아울러, 공사는 「부실벌점 관리 지침」에 따라 건진법상 기준³⁾ 외 사내자체 기준⁴⁾에 따른 부실 측정도 시행하고 있다. 법적기준에 따른 벌점은 국토교통부장관에게 통보해야 하며, 사내자체 기준에 따라 부과된 벌점은 공사가 발주한 건설공사 등의 입찰참가자격 사전심사 및 적격심사 등에 반영되고 있다.

또한, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 따르면 기관장은 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해칠 것이 명백하다고 판단되는 자에 대해서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조에 따라 입찰참가자격을 제한할 수 있다.

한편, 본 건 공사인 “▶▶~ΘΘ 단관교체공사” 특기시방 4.2에 따르면 계약 상대방인 시공사는 시공에 앞서 가시설 시공계획서를 작성하여 발주자의 승인을 받아야 하며 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 굴착면의 높이가 2m 이상이 되는 지반의 굴착작업을 할 때에는 굴착방법 및 순서, 토사 반출 방법, 흙막이 지보공 설치방법 및 계측계획 등 작업계획서를 작성하고 작업을 해야 한다.

그리고 공사 EHSQ-P-07100 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」에 따라 협력업체 관리자는 공사와의 계약기간 동안 EHSQ 관련법령 및 공사의 EHSQ 요구사항을 준수해야 한다.

3) 건진법 시행령 [별표8] “건설공사 등의 벌점관리기준” 5. 벌점 측정기준

4) 공사 부실벌점 관리지침 [별표1] 1.부실벌점 측정기준 각 표의 자체기준 항목

3. 감사결과 확인된 문제점

“▶▶~ΘΘ 단관교체공사”의 시공사인 (유)♡♡이엔지는 해당 공사의 시방 및 관련 규정에 따른 가시설 시공계획서 및 작업계획서를 작성하지 않았으며 공사감독의 제출요구에도 불응하고 작업시간이 촉박하다는 사유로 가시설 설치작업을 진행하였다.

그로 인해 가시설 설치장소, 방법 및 순서에 대한 정확한 자료도 없는 상태에서 작업이 진행되었으며 결국 2021. 10. 20. 구멍 뚫기작업 시 시공사 현장소장은 매설배관 주위의 천공일 경우 5m 깊이로 천공이 되어야 함에도 이를 착각하여 12m 깊이로 천공을 진행하였다.

다행히 천공 도중 가스공사 공사감독 및 가스기술공사 안전점검원이 천공기 스크루에 가스배관 경고띠가 딸려 나오는 것을 확인하고 작업을 중지시켜 배관 파손에 따른 가스누출과 같은 대형 사고는 방지하였으나 천공장비로 인해 매설된 배관의 모재가 최대 25% 손상되는 결과를 초래하였다.

그러나 이번 사고는 시공사의 시방준수 및 안전규정상 작업계획서 수립 등 작업관리가 철저히 수행되었더라면 개인의 착오를 충분히 방지할 수 있었을 것으로 보여 시공사의 작업준비 미흡으로 인한 가시설공사 부실과 안전규정 위반에 대한 문책으로 관계규정에 따른 제재가 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

관계부서는 감사지적사항에 대해 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

▲▲지역본부장은 ①작업관리 부실 및 안전규정 위반으로 매설된 가스배관의 모재를 손상시킨 시공사((유)♡♡이엔지) 및 소속 건설기술인에게 부실벌점 측정기준에 따른 부실벌점을 부과하시기 바라며, ②「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 따른 부정당업자로의 제재여부를 검토·처리하시기 바랍니다. (통보)